

1501311-93.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... estabeleço a pena base do delito de roubo em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade e do delito de corrupção de menores em 1 ano de reclusão.

Em segunda fase incidente da agravante da reincidência. Desse modo, a pena intermediária do delito de roubo será fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501311-93.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501311-93.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2112473/2022 - 01º D.P. LIMEIRA, 18259664 - 01º D.P. LIMEIRA, 273/22/923 - 01º D.P. LIMEIRA, 2112473 - 01º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SÁVIO FELIPE MENDES SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 16h45min, na Rua Doutor José Vaz de Montezuma, nº 51, Vila Conceição, na cidade e comarca de Limeira, SÁVIO FELIPE MENDES SOUSA, qualificado nos autos, agindo em concurso e com identidade de desígnios com o adolescente V.H.S.S. (fls. 23/25), subtraiu, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra ALESSANDRA LEMOS DE SOUZA FERREIRA e BRUNO LEMOS FERREIRA o veículo FIAT/TORO VOLCANO AT D4, placas FO08498, avaliado em R\$ 127.000,00 e um aparelho celular marca Samsung/S21 Ultra, avaliado em R\$ 6.000,00. Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação de fls. 101/102.

Em audiência realizada na data de 29 de setembro de 2022, colheu-se o depoimento das vítimas, de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 132/136 pleiteando a procedência da ação, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa apresentou memoriais escritos de fls. 139/152 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório quanto a ambos os delitos e absolvição por ausência de comprovação da menoridade por documento hábil quanto ao delito de corrupção de menores.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/11, auto de apreensão de menor de fls. 23/25, auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, e pela prova oral amealhada.

A autoria restou incontestada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Afirmou que na data dos fatos estava em casa e não teve qualquer envolvimento com o roubo, não sabendo dizer porque razão o adolescente Vitor o teria apontado como coautor dos fatos, sendo que apenas o conhece de vista.

Todavia, a negativa do acusado restou inverossímil e despreendida do restante do acervo probatório.

A vítima Alessandra Lemos de Souza Ferreira disse que pararam o carro e, quando desceram, foram abordados por dois indivíduos. O indivíduo que estava armado segurou as suas costas e apontou a arma para o seu filho. Ele pegou a chave e o celular. Ambos foram embora com a sua camionete. Esclareceu que eles chegaram juntos e mandaram ela parar. Reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo. Ele estava com a arma. Disse que na delegacia realizou o reconhecimento do réu com certeza. Recuperou somente o carro. O celular não foi recuperado.

A vítima Bruno Lemos Ferreira afirmou que eles chegaram apontando a arma e disseram que se eles se mexessem iriam levar. Pediram para passar a chave do carro e seguraram a sua mãe no ombro. Contou que lhes entregou a chave e o celular. Reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo. Ele estava armado. Disse que na delegacia realizou o reconhecimento do réu com certeza.

A testemunha Diogo Israel Pereira Bispo Alves, policial militar, disse que a equipe que atendeu a ocorrência deteve um indivíduo, o qual confessou o crime e informou que o coautor se chamava Savio. Receberam a informação e foram até a residência de Savio, que já era conhecido por outros delitos. Conduziram Savio até a delegacia e o filho da proprietária do veículo Fiat Toro o reconheceu sem sombra de dúvidas.

A testemunha Nicolas Rodrigo prestou declarações harmônicas com o quanto declarado por seu colega de farda.

Como se vê, não obstante a negativa do acusado, o acervo probatório é de todo incriminador. Savio foi inicialmente apontado pelo adolescente V.H.S.S. (apreendido na posse do veículo roubado) como sendo coautor dos fatos. Chamado pelo autoridade policial, foi reconhecido sem sombra de dúvidas por ambas as vítimas na fase inquisitiva, as quais tornaram a reconhecê-lo judicialmente, sendo a versão das vítimas referendada pelas declarações prestadas pelos policiais Diogo e Nicolas. Assim, presente a materialidade e comprovada a autoria delitiva, bem como, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a ação penal deve ser julgada procedente.

Passo a individualizar e quantificar a pena do réu.

Em primeira fase verifico que a conduta não foi além do necessário à própria configuração do delito, razão pela qual estabeleço a pena base do delito de roubo em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade e do delito de corrupção de menores em 1 ano de reclusão.

Em segunda fase incidente da agravante da reincidência. Desse modo, a pena intermediária do delito de roubo será fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade e do delito de corrupção de menores em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Em terceira fase, no que respeita ao delito de roubo, deixo de reconhecer a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo, vez que o instrumento não foi localizado e periciado devendo, neste ponto, incidir o princípio in dubio pro reo. Diversamente, bem demonstrada a presença da causa de aumento pelo concurso de dois agentes, vez que o próprio comparsa confessou ter agido na companhia do acusado, o que foi confirmado de forma categórica pelas vítimas. Desse modo, a sanção deve ser majorada na fração de 1/3, alcançando o patamar de 6 anos de reclusão e 14 dias multa. Por fim, cumpre reconhecer que o delito atingiu duas vítimas distintas, razão pela qual a sanção será majorada na fração de 1/6, nos termos do art. 70 do CP, fixada a pena em 7 anos de reclusão e 16 dias multa, no mínimo legal a unidade. Não há causas de aumento a considerar quanto ao delito de corrupção de menores restando a pena definitiva deste delito em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão. Por fim, cumpre proceder ao somatório das penas atinentes aos delitos de natureza distinta, nos termos do art. 69, caput do CP, alcançando a pena total definitiva 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 16 dias multa, no mínimo legal a unidade.

Considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência do acusado e a gravidade em concreto do delito, praticado em concurso de agentes e contra duas vítimas distintas, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena. Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, pois não atendidos os requisitos do art. 44 e do art. 77 do Código Penal, respectivamente.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SÁVIO FELIPE MENDES SOUSA como incurso no art. 157, §2º, inciso II do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP e incurso no art. 244-B da Lei 8069/90, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe uma pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 dias multa, fixados no mínimo legal.

O réu respondeu ao processo em liberdade, ausentes causas autorizadoras da decretação de sua prisão preventiva neste momento processual, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Limeira, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA